**CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD**

**Expediente**
**13-2024-MAPA-CA-CECARD/AYA**

**FREDDY MANUEL CASAS ALHUAY** [1]

**Y**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA**[2]

---

# RESOLUCION COMPLEMENTARIA DE LAUDO ARBITRAL



---

Tribunal Arbitral Unipersonal:

**MARCO ANTONIO PAZ ANCAJIMA**

Secretaría Arbitral:

**Raida Yovana Flores Cayllahui**

Ayacucho, 31 de julio de 2025

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
31 JUL 2025
N° de Registro: 321 N° de Folios 08
Hora: 15:29 Firma: BR
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

[1] A quien en lo sucesivo nos referiremos como, el **Contratista**.

[2] A quien en lo sucesivo nos referiremos como, la **Entidad**.

**DECISION NRO. 19**

Ayacucho, 31 de julio de 2025

## I. VISTOS:

**(1)** El escrito de fecha 04 de junio de 2025, sumillado "solicito Interpretación de laudo arbitral contenido en la decisión Nro. 15, de fecha 29 de mayo del 2025", presentado por la Entidad en la misma fecha.

**(2)** La Resolución N°16, de fecha 16 de junio de 2025, mediante la cual el Tribunal Arbitral Unipersonal corrió traslado por un plazo máximo de diez (10) días hábiles a Freddy Manuel Casas Alhuay (en adelante el Contratista), para manifestar conforme a su derecho lo que corresponde respecto al escrito presentado por la Entidad, en el cual solicita la interpretación de laudo de fecha 29.05.25, así como se deja constancia que El Contratista no ha interpuesto recurso y/o observación alguna contra el referido laudo del 29.05.25.



**(3)** El escrito de fecha 01 de julio de 2025, sumillado "absuelvo traslado" presentado por el Contratista, en la misma fecha.

**(4)** La Resolución N°17, de fecha 09 de julio de 2025, notificada a las partes el 10 de julio de 2025, mediante la cual el Tribunal Arbitral Unipersonal da cuenta del referido escrito de absolución, así como fija el plazo de diez (10) días hábiles para resolver la solicitud de interpretación de laudo arbitral; plazo que luego fue ampliado por el término de cinco (05) días hábiles adicionales, mediante resolución N°18 de fecha 25 de julio de 2025, notificado a las partes en la misma fecha.

## CONSIDERANDO QUE:

**1.** El 29 de mayo de 2025, el Árbitro Único emitió el laudo, el mismo que fue notificado el 30 de mayo de 2025 por la Secretaría Arbitral a las partes.

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

**2.** Mediante el escrito de visto (1), la Entidad, dentro del plazo otorgado, presentó su solicitud de interpretación de laudo arbitral; y mediante escrito de visto (3) El Contratista absuelve dicho pedido.

**3.** Mediante resoluciones de visto (4) el Árbitro Único fijó plazo para emitir la presente resolución, por lo cual se procede a analizar y resolver la solicitud presentada contra el laudo.

I. SOBRE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN INTERPUESTA POR DIRECCIÓN REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA:

- **<u>Posición de la Entidad – Dirección Regional de Yaku Tarpuy para la lucha contra la pobreza:</u>**

**4.** La Entidad solicita en su escrito que, el Árbitro Único Interprete el Laudo arbitral, puesto que conforme se desprende del punto 12). (iii) establece que "Los medios probatorios aportados por las partes, en aplicación del Principio de Comunidad de la Prueba, desde el momento de su admisión, pasan a pertenecer al arbitraje, por lo que pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de la parte que la ofreció". Señala además que "bajo ese razonamiento efectuado por el Árbitro que viene conociendo el presente caso; la Entidad demandada ofreció como medios de prueba en la contestación de demanda 10 de diciembre del 2024, como Anexos: (1.D, 1.E, 1.F., 1.G., 1.H.), las Adendas al Contrato N° 002-2020/DRYTPLCLP, donde se han establecido como domicilio del Contratista demándate al Jr. Daniel Hernández N° 119 Huancavelica y correo electrónico fcasas800@hotmail.com., medios de prueba, que no ha sido materia de tacha y/o cuestionamiento alguno por el demandante, surtiendo sus efectos para el presente caso".



**5.** Precisa además que "en ese sentido, las notificaciones efectuadas al demandante habrían cumplido su finalidad; la de poner en conocimiento del Requerimiento y subsecuentemente la Resolución de Contrato efectuado por la Entidad, convalidándose de esta forma la notificación efectuada al Contratista demandante", hecho que No se ha desarrollado en el presente Laudo Arbitral, resultando necesario la aclaración en este extremo de la observación.

- **<u>Posición del Contratista Freddy Manuel Casas Alhuay:</u>**

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

**6.** El Contratista absuelve el traslado del pedido de interpretación señalando que en el fundamento 53 al 56 del laudo arbitral, se desarrolla las consideraciones del por qué no considera como válida la notificación realizada por la entidad a la dirección Jr. Daniel Hernández Nro. 119 – Huancavelica, pues a consideración del Tribunal, la única dirección legal para efectos contractuales es la detallada en la cláusula vigésima del contrato, el cual es la Calle Quebrada Santa Cecilia N°104 – Ayacucho.

**7.** Agrega además que "la entidad manifiesta que el laudo no se encuentra debidamente motivado y tampoco es comprensible. Sobre ello, debemos manifestar que el laudo arbitral emitido por su despacho es claro, pues desarrolla todos los puntos controvertidos fijados en el proceso. Ante ello solicitamos se declare infundado el pedido de interpretación solicitado por la entidad".

- **<u>Posición del Árbitro Único respecto del pedido de interpretación de laudo de la Entidad:</u>**



**8.** El inciso b. del numeral 1. del artículo 58° de la Ley de Arbitraje establece:

> "…cualquiera de las partes puede solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.";

**9.** La interpretación o aclaración tiene por propósito que el Tribunal Arbitral disipe el contenido de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.

**10.** En ese sentido, la doctrina arbitral comparada es muy estricta al calificar las facultades de los árbitros de interpretar (o aclarar) su laudo; así, Craig, Park y Paulsson refiriéndose a la naturaleza del pedido de interpretación señalan que:

> "El propósito de la norma es permitir la aclaración de un laudo para permitir su correcta ejecución (como, por ejemplo, si pareciera haber mandatos en conflicto en la parte operativa

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

del laudo). Esta no puede ser usada para requerir al Tribunal que explique, o que formule, sus razones. Esta no provee una ocasión para que el Tribunal reconsidere su decisión. Si esa fuera la base de la solicitud de la parte el Tribunal tendría fundamentos de sobra de encontrar como innecesario o inapropiado el conceder la "interpretación requerida"

**11.** En esa línea, se puede afirmar que:

> "En resumen, la corrección y aclaración de los laudos arbitrales sólo es admisible cuando no tiene la intención de modificar la esencia de la decisión. De lo contrario, simplemente constituye una manifestación de lo que se llamó "jus sperniandi" en el pasado"

**12.** Así mismo, en el Derecho peruano, conviene destacar la precisión de Cantuarias sobre la aclaración, quien señala:

> "La aclaración tiene como propósito que se aclare, valga la redundancia, el laudo arbitral, a efectos de permitir su correcta ejecución; por ejemplo, cuando en la parte resolutiva parece que existen órdenes contradictorias. Por lo tanto, no cabe que las partes apelen a este remedio para pretender que los árbitros les expliquen la parte considerativa del laudo y menos para que reformulen su razonamiento, ya que la aclaración no es sinónimo de reconsideración"



**13.** Además, se tiene lo referido por Gonzáles de Cossío (2018):

> "Interpretar consiste en restituir el verdadero sentido al laudo original cuando el mismo ha sido mal expresado en el dispositivo o cuando el mismo parece contradictorio con la motivación o contiene oscuridades o ambigüedades. (…) Existe el riesgo de que, con el pretexto de interpretación, se reabra el debate y se reduzca la fuerza de cosa juzgada del laudo".

**14.** Por otra parte, Monroy Gálvez (2003) señala lo siguiente:

> "(…) otro tema trascendente del pedido de aclaración es su límite objetivo: no puede ir más allá de la resolución que aclara, es decir, no es una vía para que la resolución termine

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

diciendo aquello que antes de la aclaración no aparecía esencialmente"

**15.** Finalmente, resulta imprescindible tomar en cuenta lo desarrollado por Castillo Freyre y Sabroso Minaya (2009) en relación con el recurso de interpretación:

> "…Nótese que la ley de arbitraje señala que lo único que procede interpretar es la parte decisoria del laudo y sólo excepcionalmente la parte considerativa en cuanto influya en ella, es decir, que para poder ejecutar lo decidido será necesario comprender los fundamentos. Claramente este recurso tiene que ver con precisar qué es lo que se ha ordenado a las partes (…) Como podemos advertir, el propósito de la norma es permitir la interpretación de un laudo para su correcta ejecución. Esta no puede ser usada para requerir al Tribunal que explique o reformule sus razones. Esta no provee una ocasión para que el Tribunal reconsidere su decisión … Tampoco dicho recurso tiene naturaleza impugnatoria, propia de las apelaciones o reconsideraciones…"



**16.** Cabe resaltar que, para que el recurso de interpretación sea declarado como fundado, la parte solicitante debe indicar con claridad a qué aspecto oscuro o impreciso en específico se refiere, de modo que se pueda proceder con la aclaración respectiva de ser el caso.

**17.** Ese sentido, la interpretación o aclaración tiene por propósito que el Árbitro Único disipe el contenido de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.

**18.** Teniendo presente lo establecido por la Ley de Arbitraje y lo expuesto por la doctrina, lo único que procede interpretar es la parte resolutiva de un fallo (parte decisoria) y sólo como excepción la parte considerativa, en cuanto ésta pudiera influir en la claridad de lo ordenado en la parte resolutiva.

**19.** Ahora bien, conforme podemos apreciar del pedido de interpretación de la Entidad, lo que se pretende el en fondo es que el Árbitro Único realice nuevamente una valoración de las pruebas aportadas y de los hechos, esencialmente respecto del domicilio

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

físico señalado el contrato que debían ser tenidos en cuenta por las partes para la ejecución del contrato suscrito por ambas.

**20.** En ese sentido, este Árbitro Único ratifica y se reafirma que las consideraciones expresadas en los numerales del 53) al 60) desarrollan con suma amplitud los motivos por los cuales los medios probatorios aportados por la entidad demandada no generan convicción en lo resuelto por el Arbitro, sino que en cambio generan la certeza de lo resuelto. A guisa de ejemplo podemos transcribir el numeral 55) del laudo el cual puede resumir la posición del Árbitro Único respecto del pedido de interpretación. Así tenemos:

55. En este orden de ideas, es necesario precisar que si bien LA ENTIDAD ha señalado que la dirección indicada por ellos como válida (nos referimos a Jr. Daniel Hernandez Nro. 119 – Huancavelica) a partir de que en la suscripción de las adendas se ha señalado dicha dirección en el encabezado de las mismas, ésta no resulta válida, toda vez que en el encabezado del propio contrato suscrito por las partes con fecha 20 de agosto de 2020 figura también



Laudo Arbitral
TRIBUNAL ARBITRAL UNIPERSONAL
Marco Antonio Paz Ancajima

Freddy Manuel Casas Alhuay
Dirección Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha contra la Pobreza

Exp. 13-2024-MAPA-CA-CECARD/AYA

esta dirección como domicilio legal, pero la dirección que resulta válida es la prevista en la mencionada cláusula vigésima del contrato. A mayor abundamiento, adjuntamos el encabezado del contrato suscrito libre y voluntariamente por las partes:

CONTRATO N° 002-2020/DRYTPLCLP

LA DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CP N° 002-2019/DRYTPLCLP/ICS

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

Conste por el presente documento, la contratación de servicio PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", que celebra de una parte la **DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA**, en adelante "LA ENTIDAD", con RUC N° 20568472510 con domicilio legal en el Jr. Victoria Garma N° 335 Cercado de Huancavelica, provincia y departamento de Huancavelica, debidamente representado por el Ing. José Eliseo, VERASTEGUI HUARANCCA, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 23276799, y de otra parte el Sr. CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL, con RUC N° 10070675043, identificado con DNI N° 07067504, con domicilio legal en el Jr. Daniel Hernández N° 119 Huancavelica - Huancavelica – Huancavelica, con celular 966836000; con correo electrónico fcasas800@hotmail.com a la cual se le hará llegar todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del presente contrato, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes.

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 16 de Julio de 2020, el comité de selección, adjudicó la buena pro del **CONCURSO PUBLICO N° 002-2019-GOB.REG.HVCA/DRYTPLCLP**, para la contratación de servicio PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA, LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", a el Sr. CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.



Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669

**21.** En ese sentido, el Árbitro Único considera que se le está dando una lectura errada y aislada a los fundamentos que sirvieron para llegar a la conclusión prevista en el laudo, toda vez que, conforme hemos precisado en el numeral que antecede, en los fundamentos previstos en los numerales del 53) al 60) se ha precisado con meridiana claridad la parte considerativa que ha motivado la resolución de laudo arbitral de fecha 29 de mayo de 2025.

**22.** Por lo expuesto, corresponde declarar INFUNDADA la solicitud de interpretación interpuesta por la entidad demandada - Dirección Regional de Yaku Tarpuy para la lucha contra la pobreza.

Por lo antes expuesto, el Tribunal Arbitral **RESUELVE**:

**PRIMERO:** Por las razones expuestas en la presente resolución, **DECLARESE INFUNDADO** el recurso de interpretación presentado por la **DIRECCIÓN REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.**

**SEGUNDO:** La presente resolución forma parte del Laudo Arbitral emitido con fecha 29 de mayo del 2025., conforme a lo dispuesto en el artículo 58 (2) de la Ley de Arbitraje.



**TERCERO:** La presenet resolución pone fin al presente proceso arbitral, con lo cual el Árbitro Único cesa en sus funciones

Lo que se notifica a ustedes conforme a derecho.

**MARCO ANTONIO PAZ ANCAJIMA**
**Tribunal Arbitral Unipersonal**

Marco Antonio Paz Ancajima
ABOGADO
Reg. CAC: 4669